

EL SER EN SOCIEDAD...

“De las Acciones Constitucionales”



**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
DEL HUILA - CORHUILA**
"Diseño y prestación de servicios de
docencia, investigación y extensión
de programas de pregrado"



MISAEEL BUITRAGO GONZALEZ
-Docente -CORHUILA-

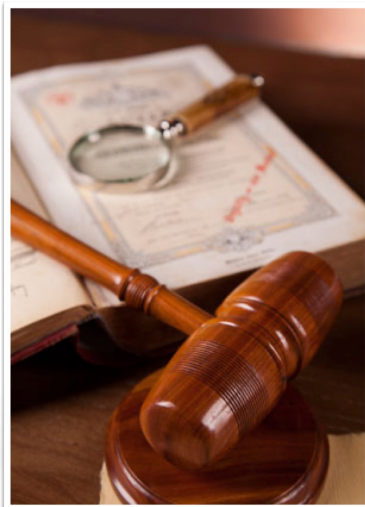


**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
DEL HUILA - CORHUILA**
"Diseño y prestación de servicios de
docencia, investigación y extensión
de programas de pregrado"

Necesitamos ciudadanos excelentes,
por encima de la media.
Entendiendo excelencia el competir
conmigo mismo para desarrollar al
máximo mis capacidades y superar
mis propias marcas y luego, ponerlas
al servicio de las comunidades.

3

Los Derechos deben ser disfrutados por todos los colombianos. De no ser así, se le debe exigir su disfrute a nuestros gobernantes por medio de la Constitución y poder exigir a los gobernantes el respeto de los derechos constitucionales.



LAS ACCIONES
CONSTITUCIONALES:
Sirven para la protección de
los derechos y el ejercicio de
la ciudadanía.

MISAEAL BUITRAGO GONZALEZ - DOCENTE



**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
DEL HUILA - CORHUILA**
"Diseño y prestación de servicios de
docencia, investigación y extensión
de programas de pregrado"

DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

#	HERRAMIENTA	FUNCIÓN
1	Derecho de Petición (Art. 23).	Sirve para Solicitar información.
2	La Acción de Tutela (Art. 86, 88).	Protege los Derechos Fundamentales.
3	El Habeas Corpus (Art. 30).3	Protege el Derecho a la Libertad.
4	La Acción de Cumplimiento (Art. 87, 88, 92).	Sirve para hacer cumplir el fallo de una ley.
5	La Acción Popular (Art. 88).	Defiende a un Grupo de Personas.
6	La Acción de Grupo (Art. 88).	Busca indemnización por daños causados.



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de
docencia, investigación y extensión
de programas de pregrado"

EL DERECHO DE PETICIÓN

Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado"

MISAEAL BUITRAGO GONZALEZ - DOCENTE

Es el Derecho Fundamental que tiene todo ciudadano de hacer solicitudes respetuosas de asuntos de su interés a las autoridades públicas o particulares que presten servicios públicos.



DERECHO DE PETICION

Santiago de Cali _____ de _____

Señor o Institución
(Nombre del funcionario)

Asunto: Derecho de petición art. 23 C. P.

Yo _____ Ciudadano (a) colombiano (a) identificado con cedula de ciudadanía numero _____ de _____, residente en (dirección) _____ teléfono _____, en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y con el lleno de los requisitos del artículo 5 del código contencioso Administrativo, respetuosamente me dirijo a su despacho con el fin de solicitarle me: (escriba aquí su solicitud que puede ser una queja, consulta, reclamo).

Motiva esta solicitud que (MANIFIESTE LOS MOTIVOS DE LA PETICIÓN) _____

Favor responderme dentro del termino legal y al amparo del derecho Constitucional invocado a la dirección anotada al inicio de este escrito.

Atentamente,
Nombre de la persona _____
C.C. de _____

Copia: Personería Municipal Santiago de Cali (A la entidad que corresponda)



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado"

PROCEDIMIENTO

Como Derecho Fundamental, este mecanismo legal lo puede instaurar cualquier persona para solicitar a los funcionarios públicos información de su despacho, realizando alguna acción o dejando de realizarla, que esté perjudicando a un ciudadano o a la comunidad en general.

Este Derecho es instaurado para:

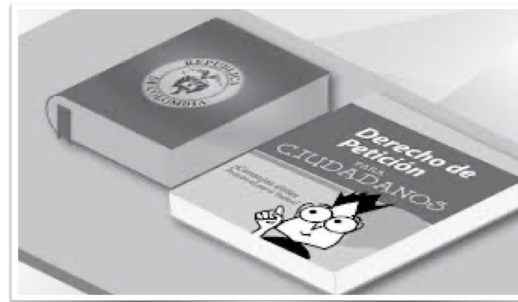
- Que se reconozca un Derecho (quejas o reclamos)
- Solicitar información (manifestaciones)
- Consultar y requerir copias de documentos.
- Formular consultas.



**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
DEL HUILA - CORHUILA**
"Diseño y prestación de servicios de
docencia, investigación y extensión
de programas de pregrado"

Generalmente, las peticiones se presentan de la siguiente forma:

- Designación de la autoridad a la que se dirige.
- Referencia que es un Derecho de Petición y que está consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política.
- Razón o motivo de la petición
- Pruebas que allegar si fuera el caso
- Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y /o apoderado, su documento de identidad y de la dirección donde recibirá correspondencia.



**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
DEL HUILA - CORHUILA**
"Diseño y prestación de servicios de
docencia, investigación y extensión
de programas de pregrado"

MISAEI BUITRAGO GONZALEZ - DOCENTE

Interpuesto el Derecho de Petición, las autoridades cuentan con los siguientes términos para dar respuesta de acuerdo al tipo de petición que se ha instaurado:

- Quince (15) días para contestar quejas, reclamos y manifestaciones.
- Diez (10) días para contestar peticiones de información.
- Treinta (30) días para contestar consultas.



**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
DEL HUILA - CORHUILA**
"Diseño y prestación de servicios de
docencia, investigación y extensión
de programas de pregrado"

LA ACCIÓN DE TUTELA



Es un recurso ágil y sencillo que tiene como objetivo garantizar los derechos y libertades fundamentales ante la Rama Judicial. Por lo tanto, toda persona, cuya libertad constitucional haya sido o esté en peligro de ser vulnerada, encuentra en la Tutela una forma de solución de forma rápida poder recurrir al Estado.

Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. **Art. 86.**

La Acción de Tutela



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado"

La Acción de Tutela no procede en los siguientes casos:

- Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
- Cuando se pretenda proteger los derechos colectivos tales como la paz y los mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política.
- Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.
- Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.

CONTRA QUIEN SE DIRIGE:

Contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental de la persona. Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en el cómo coadyuvante de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud.

FORMATO PARA INTERPONER ACCION DE TUTELA

Señor _____ (REPARTO)
JUEZ _____
Ciudad _____

REFERENCIA: **ACCION DE TUTELA**
ACCIONANTE: Nombre del amenazado
ACCIONADO: Nombre de la autoridad pública o particular

_____, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía cuyo número y lugar de expedición aparece al pie de mi firma, residente en _____, actuando en nombre propio (o en representación de), acudo respetuosamente ante su Despacho para promover ACCION DE TUTELA, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos Reglamentarios 2591 de 1991 y 1382 de 2.000, para que judicialmente se me (le) conceda la protección de los derechos constitucionales fundamentales que considero vulnerados y/o amenazados por las acciones y/o omisiones de la autoridad pública (o el particular, según el caso) que mencioné en la referencia de este escrito.

Fundamento mi petición en los siguientes:

HECHOS

DETALLE EN ESTE ESPACIO DE MANERA CLARA Y COMPLETA LOS HECHOS SUCEDIDOS

DERECHOS VULNERADOS Y/O AMENAZADOS

DETALLE EN ESTE ESPACIO LOS DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS Y / O AMENAZADOS

PETICION

Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas, respetuosamente solicito al señor Juez TUTELAR a mi favor los derechos constitucionales fundamentales invocados ORDENÁNDOLE a la autoridad accionada que (detalle en este espacio la orden que pretende que el Juez declare para la protección de sus derechos)

PRUEBAS

RELACIONE EN ESTE ESPACIO LOS DOCUMENTOS O PRUEBAS SUMARIAS QUE PRETENDE HACER VALER Y QUIERE APORTAR PARA LA DEFENSA DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS.

JURAMENTO

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que por los mismos hechos y derechos, no he presentado petición similar ante ninguna autoridad judicial.

NOTIFICACIONES



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado"

PROCEDIMIENTO

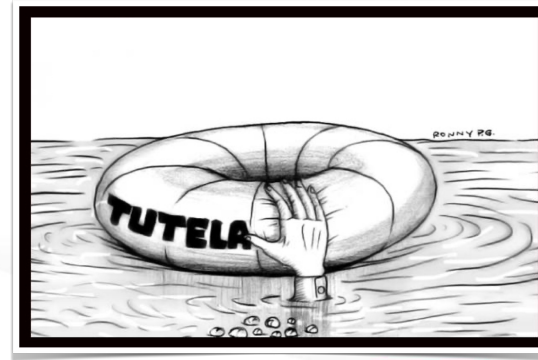
Es un procedimiento de contenido informal por su objetivo que es defender los derechos fundamentales constitucionales a través de este mecanismo.

- La acción o la omisión que la motiva
- El derecho que se considera violado o amenazado o el agravio
- El nombre de la autoridad pública a quien se dirige si fuera posible, o del órgano autor de la amenaza o agravio
- La descripción de los demás hechos relevantes para decidir la solicitud.
- Nombre y lugar de residencia del solicitante.



**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
DEL HUILA - CORHUILA**
"Diseño y prestación de servicios de
docencia, investigación y extensión
de programas de pregrado"

- Al presentarse por escrito, el peticionario goza de tres (3) días para corregir la solicitud dado el caso por exigencias del juez de conocimiento. De forma oral las correcciones se realizan en el momento de la declaración.
- Por mandato constitucional, no podrán transcurrir más de diez (10) días hábiles entre la presentación de la solicitud y el fallo de esta.



**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
DEL HUILA - CORHUILA**
"Diseño y prestación de servicios de
docencia, investigación y extensión
de programas de pregrado"

CONTENIDO DEL FALLO DE TUTELA

- El restablecimiento inmediato de un derecho
- Convencimiento respecto a la situación litigiosa
- Protección del derecho tutelado
- Previsión de la autoridad

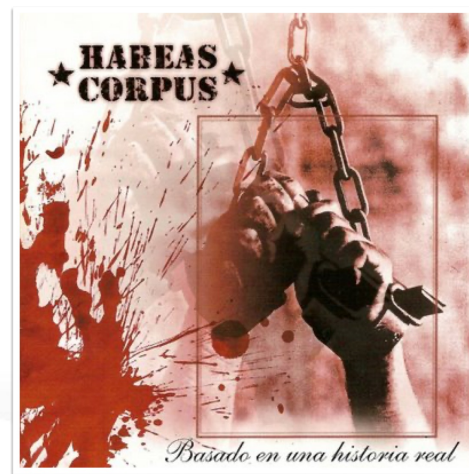


El Desacato es una figura jurídica que refiere al incumplimiento del fallo de la acción de tutela. De ocurrir, se contemplan sanciones para quien incumpla o no acate una orden judicial al igual que para jueces y magistrados que no cumplan los términos de ley. Dichas sanciones pueden ser pecuniarias y penales.

EL HABEAS CORPUS

Se crea para contrarrestar las arbitrariedades y atropellos de la fuerza pública.

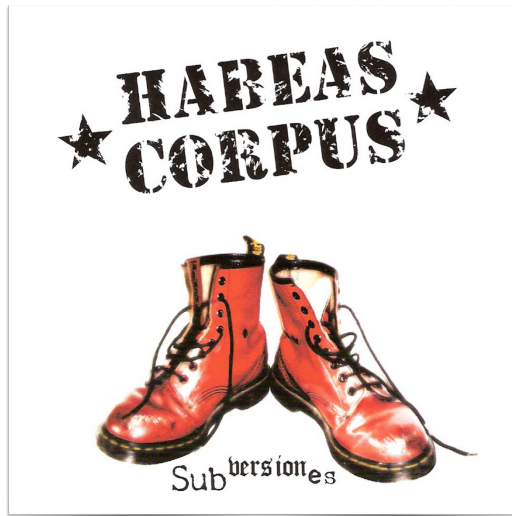
“Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo por si o por interpuesta persona, el *habeas corpus* el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas”



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
“Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado”

MISAEI BUITRAGO GONZALEZ - DOCENTE

Lo que se pretende es asegurar la posibilidad de que un juez evalúe la situación jurídica por la cual esta privada la persona de su libertad.



MISAEAL BUITRAGO GONZALEZ - DOCENTE



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
 "Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado"

LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

“toda persona podrá acudir ante autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo”

Esta acción de cumplimiento se da a conocer a partir de la ley 393 de 1997 quien la reglamento y estableció sus límites y alcances.



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
“Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado”

La acción de cumplimiento no tiene término de caducidad por regla general y puede interponerse en cualquier tiempo. Se debe tener en cuenta:

1. Datos de la persona que instaura la acción.
2. Acto administrativo incumplido.
3. La narración de los hechos constitutivos de incumplimiento.
4. La determinación de la autoridad o particular incumplido
5. Prueba de la renuencia
6. Solicitud de prueba y enunciación de las que se pretendan hacer valer
7. La manifestación de no haber presentado otra solicitud respecto de los mismos hechos o derechos ante ninguna otra autoridad.



**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
DEL HUILA - CORHUILA**
"Diseño y prestación de servicios de
docencia, investigación y extensión
de programas de pregrado"

GUÍA DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

1. Identificación del solicitante
2. La determinación de la obligación incumplida
3. La identificación de la autoridad de quien provenga el incumplimiento.
4. La orden a la autoridad renuente de cumplir el deber omitido
5. Un plazo perentorio para el cumplimiento de lo resuelto, el cual no podrá ser mayor de diez días hábiles. Si fuese necesario más tiempo el juez lo determinará previa justificación en la motivación de la sentencia.
6. Orden a las autoridades de control correspondientes para que se determine la responsabilidad penal o disciplinaria en la que se haya incurrido con el incumplimiento.
7. Si hubiese lugar la condena en costas (\$\$\$).



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado"

LA ACCIÓN POPULAR

"La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar.

El objetivo es garantizar la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos, así como los de un número plural de personas.



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de
docencia, investigación y extensión
de programas de pregrado"

Quiénes pueden interponer una Acción Popular:

- Toda persona natural o jurídica
- Las organizaciones no gubernamentales.
- Las entidades públicas que cumplan funciones de control, intervención o vigilancia.
- El Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y los personeros distritales y municipales.
- Los alcaldes y los servidores públicos que deben promover la protección y defensa de los derechos e interés colectivos.



**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
DEL HUILA - CORHUILA**
"Diseño y prestación de servicios de
docencia, investigación y extensión
de programas de pregrado"

LA ACCIÓN DE GRUPO

“la ley regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. La acción definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos.



MISAEAL BUITRAGO GONZALEZ - DOCENTE



**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
DEL HUILA - CORHUILA**
“Diseño y prestación de servicios de
docencia, investigación y extensión
de programas de pregrado”

La finalidad de la Acción de Grupo es proteger a un grupo de personas que han sido afectadas por la misma causa, el número de personas debe ser de 20 o más. De igual forma es de carácter indemnizatorio y reparador de daños ocasionados.



La Acción de Grupo la puede instaurar cualquier persona perteneciente al grupo afectado, esta acción es de carácter privado y debe ser ejercido mediante un abogado.